注意标准的具体适用

英国侵权法学习指南 | 风险、合理预防措施与违反注意义务

一、从法律标准到具体事实

Standard of care（注意标准）是法律要求的谨慎程度。适用这一标准，就是问：处于被告位置的合理人，在当时情况下会怎样行动？Breach（违反注意义务）指行为未达到适用的注意标准。发生事故本身，并不能证明被告违反了义务。

应根据事故发生前合理可获得的信息评价行为。不能因为事后知道有人受伤，就把合理谨慎变成预见一切的义务。这种错误叫作“事后偏见”（hindsight）。

二、四个相互联系的考量因素

发生概率（likelihood）：结合接触危险的情况和以往事件，受伤有多大可能？“可能”不等于“很可能”。
后果严重性（seriousness）：可预见的伤害会有多严重？即使事件罕见，严重后果也可能要求采取措施。
预防措施（precautions）：有哪些实际有效的措施？费用、难度和负担如何？
活动目的（purpose）：活动是否有正当益处，承担风险是否有理由？活动有用，并不意味着任何危险都可以接受。

三、合理谨慎取决于具体情境

这些因素要综合考虑，不是自动得出结果的数学公式。即使事故概率较低，简单而有效的保护措施仍可能是必要的。法律通常也不要求不计代价地消除每一种想象得到的危险。

虚构例子：一根松散电线横穿大学走廊。虽然还没有人被绊倒，但把电线移走很容易，跌倒却可能造成严重伤害。没有以往事故，不能单独成为不处理电线的理由。

> 词汇区分：likelihood 看伤害发生的可能性；seriousness 看伤害可能有多严重；precaution 是防护步骤；breach 是未达到法律要求的注意程度。先区分，再综合判断。

范围：英国 negligence 的一般原则。儿童或专业服务适用的特殊标准应另行分析。转录中提到的专业过失案件名称应为 Bolam，而非“Bolum”。

Bolton v Stone

一、发生了什么？

在 Bolton v Stone [1951] AC 850 中，一只板球飞出球场，击伤了站在自家门外道路上的 Stone 女士。她起诉的是板球俱乐部的代表；击球手本人并非被告。

球场边界有围栏，地面向围栏方向升高。多年间球飞出场外的情况极少，也没有类似的既往受伤记录。球可能击中场外人员是可以预见的，但实际造成伤害的概率极低。

二、谁胜诉？为什么？

俱乐部代表在上议院胜诉。在该案事实下，没有采取进一步保护措施不构成 negligence。核心问题是：面对如此微小的受伤风险，合理人是否会采取额外措施？

这并不意味着板球不会造成重伤。发生概率低和后果轻微是两个概念。法院也没有认定事故在物理上不可能发生，更没有赋予体育活动普遍的免责地位。

三、避免转录中的简化解释

不要仅用“加高围栏太贵”解释结果。该案重点在于特定情况下异常微小的受伤风险。预防措施的负担属于整体分析的一部分，但不能编造一项决定性的具体费用认定。

虚构变体：现在每周都有球飞出，落到繁忙的学校入口附近。危险发生的频率和人们接触危险的程度都变了。Bolton 不会自动保护这家俱乐部；需要考虑合理的防护网等措施。

> 考试要点：“可以预见”是分析的起点，而不是终点。它本身不能回答：不采取某一具体预防措施是否不合理？

记住当事人：Stone 女士是受伤的原告；胜诉被告代表俱乐部。判决取决于本案已证明的风险与事实，并非允许俱乐部随意危及路人。

The Wagon Mound (No 2)

一、漏油与港口火灾

在 The Wagon Mound (No 2) 中，船上人员疏忽导致燃油流入悉尼港，并漂向正在维修的其他船只。火灾很可能源于维修时落下的炽热金属点燃水面漂浮的可燃物，继而引燃燃油，损坏了船只。

具备适当资质的轮机长应认识到：燃油被点燃的风险虽小，却是真实的。一旦起火，严重损害就很可能发生。阻止漏油并不困难，向港内排油也没有正当目的。

二、谁胜诉？为什么？

原告船东在枢密院的 negligence 问题上胜诉。真实且容易预防的风险，不能仅因概率较小就被忽视。对船东作出的赔偿判决获得维持。

此前审理法院否定了 negligence，但依据 nuisance 支持赔偿。枢密院改变了支持赔偿的法律基础。因此，应说清原告在 negligence 上获得支持，而不能笼统声称所有上诉都被驳回。

三、为什么与 Bolton 不同？

两案都涉及不太可能发生的事件。在 Bolton 的具体情境下，异常微小的风险可以被接受。本案中，合格轮机长应当识别危险，而且可以轻易停止漏油。问题不只是概率大小，而是合理谨慎是否要求行动。

不要说“没有人能预见水上的燃油会燃烧”。这与 No 2 对合理轮机长应有认识的判断相冲突。同时，要区分“起火概率小”和“起火后很可能造成严重损害”。

> 低概率 + 可预见的严重后果 + 容易预防，仍可能要求采取措施。“不太可能”不自动等于“可以合理忽略”。

判决作于1966年，收录于 [1967] 1 AC 617。No 2 涉及船东，证据也不同于 No 1。后者是较早的码头所有人案件，常用于说明 remoteness（损害过远性）。不要混合两案的事实认定。

理解与自测

1. 发生事故就能证明 breach 吗？
答案： 不能。应依据事故前合理可知的情况，把被告行为与适用的注意标准进行比较。

2. 概率和严重性有什么区别？
答案： 概率是伤害发生的可能性；严重性是可能造成多大伤害。罕见事件也可能有非常严重的后果。

3. Bolton 中俱乐部代表为什么胜诉？
答案： 受伤概率异常低，具体事实不要求进一步措施。存在可能性本身不足以证明违反义务。

4. “新围栏太贵”足以解释 Bolton 吗？
答案： 不足以。不能编造决定性的费用认定。应解释微小风险，并结合具体情境分析预防措施。

5. No 2 中船东为什么在 negligence 上胜诉？
答案： 合理轮机长应认识到真实的火灾风险，而阻止漏油既容易又有充分理由。低概率不能为无所作为开脱。

6. 概率低的风险总能被忽略吗？
答案： 不能。还要考虑后果严重性、有效措施、措施负担，以及活动是否具有正当理由。

7. 证明 breach 就完成 negligence 请求了吗？
答案： 没有。还需证明相关注意义务、因果关系，以及法律认可的可赔偿损害，包括 remoteness 要求。

> 答题顺序：确定适用标准 → 从事前角度识别可预见伤害 → 权衡概率与严重性 → 分析可行措施和负担 → 说明是否存在 breach → 检查其他构成要件。

资料来源

根据所提供 Law Academy 转录整理，并修正事实与法律表述。判决原文：Bolton v Stone [1951] AC 850; [1951] UKHL 2; The Wagon Mound (No 2) [1967] 1 AC 617; [1966] UKPC 10. 虚构例子已标明。案件讲解聚焦 breach，不替代 negligence 的其他要件。